ORMAN KANUNUNUN 16 NCI MADDESİNİN UYGULANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Başlangıç Hükümleri

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanununun 16 ncı maddesine göre verilecek izinlere, rehabilite işlemlerine ve izinlerden tahsil edilecek bedellere ait iş ve işlemleri düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, 6831 sayılı Kanunun 16 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanım ve kısaltmalar

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Ağaçlandırma bedeli: İzin verilen alan üzerinden bir defaya mahsus alınan bedeli,

b) Altyapı tesisi: Madencilik faaliyetleri için zorunlu yol, su, röle istasyonu, haberleşme, doğal gaz boru hattı, enerji nakil hattı, trafo, bant konveyör, havai hat, asansör, havalandırma bacası, kuyu tesisleri, şantiye alanı, yemekhane, atölye, maden stok alanı, pasa döküm alanı, maden atığı döküm alanı, verimli toprak depolama alanı, atık barajı, kuşaklama kanalı, derivasyon kanalı, acil kaçış tüneli, patlayıcı madde ve müştemilatı deposu, kantar tesisleri ile yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı lisanssız enerji üretim tesislerini,

c) Arama ruhsatı: Belirli bir alanda maden arama faaliyetlerinde bulunulabilmesi için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca verilen belgeyi,

ç) Arazi izin bedeli: Verilen izinlerden orman idaresince alınacak kullanım bedelini,

d) Bakan: Tarım ve Orman Bakanını,

e) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,

f) Basamak/kademe: Yüksek eğimli alanlarda yüzey güvenliği ve ulaşım kolaylığını sağlamak amacıyla kazı yapılarak oluşturulan düzenli yatay ve düşey yüzeyleri,

g) Bedel Artış Katsayısı (BAK): 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrası hükmü uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranını,

ğ) Bölge müdürlüğü: Genel Müdürlüğe bağlı orman bölge müdürlüklerini,

h) Çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) belgesi: 29/7/2022 tarihli ve 31907 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğine göre verilecek "Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu", "Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir" kararını veya Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamı dışında olduğuna dair belgeyi,

ı) Endemik ve korunması gereken nadir ekosistem alanı: Bulunduğu bölgenin ekolojik özellikleri nedeniyle yalnızca Ülkemizde belirli bir bölgede doğal olarak yayılış gösteren türlerin bulunduğu alanlar ile uzun süre araştırma amaçlı izlenen ve koordinatları Bakanlıkça veya Genel Müdürlükçe belirlenen orman alanlarını,

i) Gen koruma alanı: Bir türün genetik çeşitliliğinin veya gen kaynaklarının doğal ortamında veya doğal ortamı dışında korumak ve çoğaltmak amacıyla koordinatları Bakanlıkça veya Genel Müdürlükçe belirlenen ve bu amaçla yönetilen alanları,

j) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri: 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun ekli (I) sayılı cetvelinde yer alan idareleri,

k) Genel Müdürlük: Orman Genel Müdürlüğünü,

l) Hafriyat toprağı: İnşaat öncesi arazinin hazırlanması amacıyla yapılan kazı ve benzeri faaliyetler esnasında oluşan toprağı,

m) Hammadde üretim izin belgesi: 4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanununun 14 üncü maddesi gereğince genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile kamu kurum ve kuruluşlarının yapı ve inşaat hammaddesi ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla veya Yap-İşlet-Devret modeli ile yapılan kamu yatırımları için ihale sözleşmelerinde hammadde temin sorumluluğunun görevli şirket yükümlülüğüne bırakılması halinde hammadde üretim izni sözleşme konusu işte kullanılmak ve proje süresiyle sınırlı olmak üzere görevli şirkete Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce verilen belgeyi,

n) Heyet: Bölge müdürlüğünce; bölge müdür yardımcısı, şube müdürü, mühendis veya ilgili orman işletme müdür yardımcısı başkanlığında, ilgili orman işletme müdür yardımcısı, ilgili orman işletme şefi varsa kadastro ve mülkiyet şefi ve/veya teknik elemandan oluşturulan en az üç kişilik komisyonu,

o) İnşaat ve yıkıntı atıkları: Konut, bina, köprü, yol gibi alt ve üst yapıların yapımı, yıkımı, yenileme ve tadilatı esnasında ortaya çıkan; tehlikeli atık ve kimyasal madde içermeyen atığı,

ö) İşletme izin belgesi: Bir madenin işletmeye alınabilmesi için ruhsat sahasında belirli bir alanda, belirli bir süreyle Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce verilen belgeyi,

p) İşletme ruhsatı: Belirli bir alanda, belirli bir süreyle üretime yönelik hazırlık çalışmaları ve üretim faaliyetlerinin yürütülebilmesi için Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce verilen yetki belgesini,

r) İzin: Bu Yönetmelik hükümlerine göre orman alanları içinde Bakanlıkça amacı doğrultusunda kullanılmak üzere verilen ön izni, kesin izni ve muvafakatı,

s) Kamu kurum ve kuruluşları: Bu Yönetmelikte genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri tanımı dışında yer alan kamu idarelerini,

ş) Kesin izin: Bu Yönetmelik hükümlerine göre Bakanlıkça amacı doğrultusunda kullanılmak üzere verilen izni,

t) Kıstelyevm: Bir günlük kazanç; gün sayısınca kesilen parayı,

u) Lisanssız elektrik üretimi: Lisans alma ve şirket kurma yükümlülüğü olmaksızın, gerçek ve tüzel kişilerin elektrik ihtiyaçlarını kendi üretim tesisinden karşılaması amacıyla elektrik üretmesini,

ü) Maden arama izni: Maden araması yapılabilmesi için ruhsata dayalı olarak Bakanlıkça verilen izni,

v) Maden işletme izni: Maden üretimi yapılması için işletme ruhsatına dayalı olarak Bakanlıkça verilen izni,

y) Muhafaza ormanı: 6831 sayılı Kanunun 23 üncü ve 24 üncü maddeleri kapsamına alınan yerleri,

z) Orman idaresi: Orman Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatını,

aa) Orman parkı: 6831 sayılı Kanunun 25 inci maddesine göre ayrılan ve yönetilen koordinatları belirli alanları,

bb) Ormancılık bürosu: 29/6/2006 tarihli ve 5531 sayılı Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanuna göre kurulan büro ve şirketi,

cc) Ön izin: Kesin izinde istenen belgelerin hazırlanması için, sahada herhangi bir çalışma yapılmaması şartıyla verilen izni,

çç) Prospeksiyon: Maden arama faaliyetlerine mesnet teşkil edecek ön bilgilerin toplanması işini,

dd) Rehabilitasyon projesi: Madencilik faaliyetleri yapılan alanın doğal yapısının yeniden düzenlenmesi, doğal dengesinin kurulması, tüm canlıların güvenle yararlanabileceği hâle getirilmesi amacıyla çevre ile uyum planına uygun olarak hazırlanacak projeyi,

ee) Rehabilite: İznin başlangıcından sona ermesine kadar geçen sürede, izin alanının; çevre emniyetinin sağlanarak, rehabilitasyon projesine uygun olarak ıslah edilmesini, orman ekosisteminin tesisi amacıyla ağaçlandırma ve silvikültür teknikleri kullanılarak çevreye uyumlu hale getirilmesi işlemini,

ff) Rödövans sözleşmesi: Ruhsat sahalarındaki madenlerin işletilerek değerlendirilmesi amacıyla üçüncü kişilere veya kuruluşlara tasarruf hakkı sağlamak üzere ruhsat sahasının tamamı ya da bir kısmı için ruhsat sahiplerinin, bu kişilerle yapmış oldukları sözleşmeleri,

gg) Rödövansçı: Ruhsat sahalarındaki madenlerin üretilerek değerlendirilmesi amacıyla ruhsat sahiplerinin rödövans sözleşmesi imzaladığı gerçek ve tüzel kişiler, kamu kurum ve kuruluşları ile bunların iştiraklerini,

ğğ) Ruhsat: Arama ruhsatı veya işletme ruhsatını,

hh) Saha analiz raporu: İzin talep edilen alanın mülkiyet durumu, alandaki mevcut ağaç türleri, kapalılık ve gelişim çağlarını, alanı yansıtır görselleri içerir raporunu,

ıı) Stabilite: Bir malzeme kütlesinin veya yapının önemli bir deformasyona, harekete, erozyona, heyelana dayanabilmesi şartlarını, bulunduğu durumu koruyabilme yeteneğini,

ii) Teknik rapor: Madencilik faaliyetlerinde ve toprak dolgu izinlerinde izin veriliş amacına ve rehabilitasyon projesine/toprak dolgu projesine uygun çalışıldığını, teknik raporun verildiği döneme ait bedellere ilişkin ödeme bilgilerini kontrol etmek amacıyla her yıl düzenlenecek raporu,

jj) Teminat: Tedavüldeki Türk parasını, bankalar tarafından verilen süresiz teminat veya e-teminat mektuplarını, Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen devlet iç borçlanma senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeleri,

kk) Tesis: Madencilik faaliyetleri için zorunlu olan her türlü kırma, eleme, yıkama, öğütme, kesme ve sayalama tesisleri ile işleme tesisi kapsamında sallantılı masa, jig, konsantratör, flotasyon, liç, kalsinasyon, bioksidasyon gibi cevher hazırlama ve zenginleştirme tesisleri, karıştırma, depolama, atık kazanma ve atık bertaraf tesislerini,

ll) Tohum meşceresi: Orman ağacı ve ağaççığı türlerinde tohum, bitki üretim materyali üretmek amacıyla koordinatları Bakanlıkça ve Genel Müdürlükçe belirlenen ve bu amaçla yönetilen alanları,

mm) Toprak dolgu bedeli: Dolgu hacmi üzerinden hesaplanan bedeli,

nn) Toprak dolgu projesi: Ormanlık alanda madencilik faaliyetlerinin sona ermesi neticesinde idareye teslim edilen veya terk edilen doğal yapısı bozulmuş maden sahalarının orman yetiştirilmek üzere doldurularak ağaçlandırmaya hazır hale getirilmesi için dolgu öncesi ve dolgu sonrası nihai kodları gösterir, çevresindeki topografik yapı ile uyumlu dolgu sonrası rehabilite işlemini ve kübaj cetvelini de içeren projeyi,

oo) Vaziyet planı: İzin sahalarının koruma kullanma dengesi içerisinde, üzerinde hangi alanların ne şekilde ve ne maksatla kullanılacağının özel işaretler ile gösterildiği, koordinatlı, 1/1000 veya uygun ölçekli planları,

öö) Verimli orman alanları: Amenajman planlarında veya aktüelinde, 1 kapalı orman alanları (tepe kapalılığı %11-40 arası), 2 kapalı orman alanları (tepe kapalılığı %41-70 arası), 3 kapalı orman alanları (tepe kapalılığı %71 ve üzeri), gençleştirme alanları, ağaçlandırma alanları ile bal ormanlarını,

ifade eder.